

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Funções, Cargos e Empregos Públicos

Vamos agora tratar das **funções, cargos e empregos públicos**, com foco principal no **agente administrativo**. Essa é a categoria que nos interessa neste momento, dentro do estudo das espécies de agentes públicos. Já abordamos anteriormente os agentes honoríficos, delegados, credenciados, políticos, militares e, por fim, os agentes administrativos, que agora passam a ser o centro da nossa análise.

1. Cargo Público

Dentro do universo do agente administrativo, faremos uma subdivisão para compreender melhor as formas de vínculo e atuação desses profissionais. Inicialmente, abordamos o conceito de **cargo público**. O cargo público pode ser entendido como uma **unidade de competência administrativa, ou seja, é o espaço institucional dentro da administração pública onde o servidor irá atuar**.

Esse espaço é ocupado por um servidor que, ao tomar posse, passa a desempenhar determinadas atribuições, ou seja, exerce uma função pública. A distinção entre cargo e função é importante: **o cargo é o espaço físico ou institucional ocupado, enquanto a função se refere às atividades que serão exercidas por quem ocupa esse espaço**.

Podemos visualizar isso como uma cadeira: o cargo é a cadeira disponível, e o servidor é a pessoa que se senta nela. Ao se sentar, ou seja, ao ocupar o cargo, o servidor começa a executar sua função, suas atribuições. Portanto, **o cargo público é sempre ocupado por servidores públicos**.

Aqui cabe um esclarecimento. Já discutimos anteriormente o conceito de servidor público em sentido amplo, englobando diversas formas de agentes públicos. No entanto, quando falamos de alguém que ocupa um cargo público especificamente, estamos tratando do **servidor público em sentido estrito**.

Esse servidor público em sentido estrito é aquele que **ingressa no serviço público por meio de concurso e que é regido por um estatuto jurídico próprio**. Por isso, ele é chamado de **estatutário**. O regime jurídico que regula esses servidores é o estatutário, sendo a Lei 8.112/1990 um exemplo típico.

Essa lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e serve como modelo para compreender a estrutura que regula os ocupantes de cargos públicos.

Os cargos públicos estão presentes nas pessoas jurídicas de direito público. Isso significa que eles existem nos entes federativos, como União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Além disso, também estão presentes nas autarquias, que integram a administração pública indireta.

Em relação às fundações públicas, é importante observar que, via de regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, há exceções: algumas fundações públicas podem ser constituídas como pessoas jurídicas de direito público.

. Assim, quando falamos de cargos públicos, estamos nos referindo a esses entes — tanto da administração direta quanto da indireta — que são organizados sob o regime jurídico de direito público e que, portanto, podem possuir cargos públicos ocupados por servidores estatutários.



Tome nota!

Agente administrativo é servidor público em sentido amplo, mas aquela pessoa que **ocupa um cargo público é um servidor público em sentido estrito**.

Ao tratarmos do cargo público, é importante compreender que ele se subdivide em diferentes espécies, sendo as principais o **cargo efetivo**, o **cargo em comissão** e o **cargo vitalício**. Cada um deles possui características específicas quanto à forma de ingresso, à natureza do vínculo e às garantias oferecidas ao ocupante.

O **cargo efetivo** é aquele acessado **mediante aprovação em concurso público**. Após o **estágio probatório**, o servidor que ocupa esse tipo de cargo pode adquirir **estabilidade**, o que lhe garante certa segurança no exercício das funções.

No entanto, essa estabilidade não é absoluta. Mesmo após ser considerado estável, o servidor **pode perder o cargo em três situações: por sentença judicial transitada em julgado**, por meio de um **processo administrativo disciplinar** no qual se assegure ampla defesa, ou ainda por uma **avaliação periódica de desempenho**, conforme critérios previamente estabelecidos em lei.

Já o **cargo em comissão** é de **livre nomeação e exoneração**. Ele não exige concurso público para o ingresso e normalmente se destina ao exercício de funções de **direção, chefia ou assessoramento**. Os ocupantes desses cargos não são necessariamente servidores efetivos e sua permanência está vinculada à confiança da autoridade que os nomeou.

Por fim, há o **cargo vitalício**, que é mais **restrito e reservado a algumas categorias de agentes públicos**, especialmente os agentes políticos. Os ocupantes de cargos vitalícios são, por exemplo, os magistrados, os membros do Ministério Público e os ministros do Tribunal de Contas da União.

Esses cargos possuem uma garantia ainda mais robusta do que a estabilidade dos servidores efetivos. Uma vez adquirida a vitaliciedade, **o agente só pode perder o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado**.

Ou seja, não se admite a perda do cargo por avaliação de desempenho ou processo administrativo disciplinar, o que confere um grau elevado de proteção à sua independência funcional.

A vitaliciedade, portanto, representa uma garantia especial conferida a determinados cargos que exigem um alto grau de independência e autonomia para o exercício pleno de suas atribuições. No entanto, essa forma de vínculo não é comum a todas as carreiras do serviço público.

É destinada especificamente a **funções que integram o núcleo do poder estatal**, como os membros do Judiciário, do Ministério Público e do controle externo. Para a maioria dos servidores públicos, que atuam em diversas áreas da administração, o ingresso se dá por meio de concurso público e o vínculo será de cargo efetivo, sem as prerrogativas próprias da vitaliciedade.

1.1. Cargo Público Efetivo

Ao abordarmos esse tema dos cargos públicos, o foco principal recai sobre duas espécies: o **cargo efetivo** e o **cargo em comissão**, que vamos analisar com mais detalhes. Como vimos, o cargo efetivo é aquele a que se tem acesso mediante aprovação em concurso público, sendo **destinado ao exercício de atividades técnicas e administrativas**.

Ele é considerado um **cargo de natureza técnica**, porque envolve a execução das funções próprias da administração pública. Diferentemente do cargo em comissão, que está relacionado a funções de direção, chefia e assessoramento, o cargo efetivo **exige preparo técnico** e é voltado para a execução prática das tarefas administrativas.

O ingresso no cargo efetivo ocorre, obrigatoriamente, por meio de concurso público. A Constituição Federal determina que o concurso pode ser de **provas ou de provas e títulos**.

O concurso exclusivamente de provas se limita à realização de avaliações objetivas ou subjetivas, enquanto o de provas e títulos, além das avaliações, inclui a análise de títulos acadêmicos, como especialização, mestrado ou doutorado, que agregam pontos ao candidato.

Contudo, é fundamental compreender que **não existe concurso público apenas de títulos. A prova é sempre indispensável.** O que pode ocorrer é a realização de processos seletivos simplificados exclusivamente por títulos, mas isso se aplica a outras formas de contratação, não a cargos efetivos.

Além disso, todo concurso público tem um prazo de validade, que pode ser de **até dois anos, prorrogável por igual período.** Esse prazo é definido pela própria administração pública, conforme sua conveniência e oportunidade. Não existe um prazo fixo obrigatório, e sim um limite máximo.

Por exemplo, um concurso pode ter validade inicial de seis meses, um ano, quinze meses ou até os dois anos permitidos. O que se exige é que esse prazo não ultrapasse o limite legal.

A prorrogação também é uma faculdade da administração, ou seja, ela só ocorrerá se houver interesse público. E se for prorrogado, o novo prazo deve ser exatamente igual ao originalmente fixado.

Portanto, se o concurso teve validade inicial de um ano, ele poderá ser prorrogado por mais um. Se foram seis meses, a prorrogação será por mais seis. Se dois anos, por mais dois. Não é possível prorrogar por período diferente daquele estipulado inicialmente.

Durante esse prazo de validade, os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito líquido e certo à nomeação. Esse entendimento é pacífico tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, enquanto estiver vigente o prazo de validade do concurso, a administração tem a obrigação de nomear os aprovados dentro das vagas, conforme a ordem de classificação e os critérios estabelecidos. Após esse prazo, a validade expira e o concurso perde seus efeitos, não sendo mais possível convocar os candidatos, salvo se houver uma nova seleção pública.

O cargo público efetivo, além de exigir esforço e dedicação para ser conquistado por meio de concurso público, traz uma recompensa significativa: a estabilidade. Essa é uma das principais garantias asseguradas ao servidor público efetivo e representa uma proteção relevante para o exercício da função pública com independência e segurança.

A estabilidade, no entanto, não é automática. Ela exige o cumprimento de requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. O primeiro deles é o **exercício efetivo por três anos, período conhecido como estágio probatório.** Durante esse tempo, o servidor deve demonstrar capacidade, comprometimento e desempenho satisfatório nas atividades atribuídas ao cargo.

Ao final desses três anos, é realizada uma **avaliação especial de desempenho.** Somente se for considerado apto nessa avaliação, o servidor adquire a estabilidade de fato. Essa avaliação é um momento decisivo, pois é nela que se verifica se o servidor está preparado para seguir de forma permanente no serviço público.

Uma vez estável, o servidor não está totalmente imune à perda do cargo. Existem hipóteses constitucionais que preveem a possibilidade de desligamento, ainda que elas sejam restritas e demandem critérios rigorosos. A primeira possibilidade é por meio de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão definitiva do Poder Judiciário, sem possibilidade de recurso.

A segunda hipótese é por meio de processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitindo ao servidor apresentar suas justificativas e se defender adequadamente dentro do processo.

A terceira possibilidade de perda do cargo está prevista no artigo 41 da Constituição, por meio de avaliação periódica de desempenho, desde que exista uma lei complementar que a regule.



Fique ligado!

É fundamental distinguir essa avaliação periódica da avaliação especial feita durante o estágio probatório. A **avaliação especial ocorre uma única vez, ao fim dos três anos iniciais.**

Já a **avaliação periódica** seria realizada em **intervalos regulares durante toda a carreira do servidor, mesmo após a aquisição da estabilidade.**

Contudo, essa avaliação periódica ainda **não é aplicada na prática, pois até o momento não existe uma lei complementar que a regule.** Trata-se, portanto, de uma norma de eficácia limitada: a previsão está na Constituição, mas depende de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos concretos.

Além dessas hipóteses, a Constituição Federal também prevê, em seu capítulo financeiro, a possibilidade de perda do cargo por motivo de excesso de despesa com pessoal.

Caso o ente federativo ultrapasse os limites legais de gastos com a folha de pagamento, deve adotar medidas para redução dessas despesas. Inicialmente, devem ser dispensados os servidores não estáveis, temporários e comissionados. Se essas medidas não forem suficientes, a dispensa poderá alcançar inclusive os servidores estáveis.

Embora seja uma situação extrema e rara, está prevista constitucionalmente e pode ser objeto de questionamento em concursos públicos.

Portanto, o cargo efetivo oferece estabilidade como uma forma de garantir ao servidor condições de atuar com independência e segurança, sem interferência política indevida. Mas essa estabilidade não é absoluta. Ela está condicionada ao desempenho satisfatório no estágio probatório e pode ser perdida em situações excepcionais previstas em lei.

Assim, o servidor efetivo precisa estar sempre atento ao cumprimento de seus deveres e à manutenção de uma conduta funcional adequada, pois mesmo após a estabilidade, existem mecanismos legais que podem levar à perda do cargo.

1.2. Cargo Público em Comissão

O **cargo público em comissão** apresenta características bastante distintas do cargo efetivo, e essas diferenças são fundamentais para compreender o funcionamento da administração pública.

Enquanto o cargo efetivo é de natureza técnica, ocupado por servidores aprovados em concurso público e voltado à execução das atividades administrativas, o cargo em comissão tem outra finalidade e dinâmica.

O cargo em comissão é destinado exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento.

Trata-se de um cargo de **confiança**, ou seja, é ocupado por pessoas que exercem uma função de caráter mais estratégico, ligada diretamente à tomada de decisões e ao suporte à alta administração.

Não se destina à execução de atividades técnicas ou operacionais, mas sim ao apoio direto à gestão. Justamente por sua natureza, ele é também conhecido como cargo de confiança.

Como vimos, o ingresso nesse tipo de cargo ocorre por **livre nomeação e exoneração**, ou seja, **não é exigido concurso público**. A autoridade competente pode nomear qualquer pessoa para o cargo, bastando a publicação do ato no diário oficial. Da mesma forma, a exoneração também é livre e pode acontecer a qualquer momento, sem necessidade de justificativa formal.

Isso significa que tanto a nomeação quanto a exoneração estão ligadas à conveniência da autoridade pública e à manutenção da relação de confiança.

Os cargos em comissão podem ser ocupados por dois tipos de pessoas: **os chamados “estranhos” à administração pública, ou seja, pessoas sem vínculo prévio com o serviço público, e também por servidores de carreira, aqueles que já ocupam cargo efetivo.**

A Constituição Federal estabelece que **uma parte dos cargos em comissão deve, obrigatoriamente, ser preenchida por servidores de carreira**, e a definição do percentual mínimo cabe à legislação.

Por exemplo, se um determinado cargo em comissão, como gerente de nível 3, tiver quinhentas vagas disponíveis, a lei pode prever que um percentual mínimo — como 10%, 20% ou outro valor — deverá ser ocupado por servidores efetivos. Essa regra busca garantir maior profissionalização e continuidade administrativa na ocupação desses cargos de direção.

Além disso, há uma limitação importante no que diz respeito ao preenchimento dos cargos em comissão: o respeito à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da **vedação ao nepotismo**. Segundo essa súmula, é **proibido nomear para cargos em comissão parentes até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de outro servidor da mesma estrutura hierárquica**.

Essa vedação busca evitar favorecimentos pessoais indevidos, promovendo maior transparência e moralidade na administração pública.

É importante destacar que essa proibição de nomeação de parentes se aplica aos cargos em comissão justamente por seu caráter discricionário.

Já para os cargos efetivos, não existe essa vedação, desde que o ingresso se dê de forma regular por meio de concurso público. Assim, se o parente for aprovado em concurso público legal e legítimo, não há impedimento para que ele ocupe um cargo efetivo, independentemente de grau de parentesco com qualquer autoridade pública.

Portanto, o cargo em comissão é marcado pela confiança, pela ausência de concurso público e pela possibilidade de nomeação e exoneração livre.

Ele é voltado para atividades de chefia, direção e assessoramento, com uma parcela obrigatória destinada a servidores de carreira e com limitações claras quanto à nomeação de parentes, a fim de preservar os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa.

2. Emprego Público

O **emprego público** se distingue do cargo público em diversos aspectos, e é importante compreender essas diferenças para entender como se dá a atuação dos empregados públicos na administração. Enquanto os cargos públicos são ocupados por servidores públicos, os **empregos públicos são ocupados por empregados públicos**.

Essa distinção não é apenas terminológica, mas reflete diferenças profundas quanto ao regime jurídico aplicável, à forma de contratação e aos direitos e garantias desses profissionais.

Os **empregados públicos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho**, a CLT, o que significa que eles mantêm uma relação de emprego com o ente da administração ao qual estão vinculados.

Ao contrário dos servidores efetivos, que são estatutários e vinculados a um regime jurídico próprio, os empregados públicos estão sujeitos às normas gerais da legislação trabalhista. Trata-se, portanto, de uma **relação contratual típica do setor privado**, mesmo que o vínculo se estabeleça com uma entidade pública.

Para se tornar empregado público, é **necessário ser aprovado em concurso público**. Esse requisito é comum aos cargos e empregos públicos, e está previsto na Constituição Federal como garantia de acesso democrático e impessoal ao serviço público.

No entanto, mesmo com a exigência de concurso, o empregado público **não adquire estabilidade nos moldes previstos para os servidores estatutários**. Isso significa que, mesmo após anos de exercício e mesmo que tenha sido aprovado em todas as etapas do concurso, o empregado público não obtém a chamada estabilidade pública.

A única estabilidade possível ao empregado público é aquela prevista na própria CLT, ou seja, aquela que pode ser conferida a qualquer trabalhador celetista, como, por exemplo, em casos de estabilidade provisória.

Essa estabilidade ocorre quando o empregado exerce determinadas funções que recebem proteção temporária contra demissão arbitrária, como é o caso de dirigentes sindicais ou membros da CIPA. Portanto, a estabilidade dos empregados públicos não decorre de sua condição de agente público, mas sim de situações específicas definidas pela legislação trabalhista comum.

Quanto à localização institucional dos empregos públicos, eles estão **presentes nas entidades da administração pública indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado**. Isso inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e algumas fundações públicas, desde que essas fundações estejam organizadas sob o regime de direito privado.

Nesses casos, as contratações são feitas com base na CLT e os profissionais contratados passam a exercer a função de empregados públicos.

Exemplos típicos de onde se encontram empregos públicos incluem instituições como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras e o Banco do Nordeste. Todas essas são empresas estatais que integram a administração indireta e adotam o regime jurídico de direito privado, ainda que executem atividades de interesse público.

Assim, quem é aprovado em concurso para essas entidades, mesmo com todas as formalidades legais, será enquadrado como empregado público, e não como servidor estatutário.

Portanto, o emprego público representa uma forma específica de vínculo com o poder público, caracterizada pela relação trabalhista celetista, pela exigência de concurso público para ingresso, mas sem as garantias típicas da estabilidade conferida aos servidores públicos efetivos.

É um regime que une características do setor privado com a exigência de acesso público e impessoal, respeitando os princípios constitucionais que regem a administração.

3. Função Pública

A **função pública** representa uma das formas de vínculo com a administração pública e, embora muitas vezes seja confundida com os cargos e empregos públicos, possui características próprias e distintas. Dentro dessa categoria, é possível identificar diferentes espécies, cada uma com suas especificidades e exigências legais.

Uma das espécies mais importantes é a **função de confiança**. Essa função, assim como os cargos em comissão, é destinada ao exercício de **atividades de direção, chefia e assessoramento**. Também é de **livre nomeação e exoneração**, o que significa que o servidor pode ser designado ou dispensado a qualquer momento, conforme a conveniência da administração.



Perigo!

A principal diferença entre função de confiança e cargo em comissão está no requisito de **vínculo efetivo**.

A **função de confiança só pode ser atribuída a servidores que já ocupam cargo efetivo**, ou seja, é um acréscimo, um plus, concedido àqueles que já são concursados e estáveis. **Não é possível atribuir função de confiança a pessoas de fora da administração. É necessário primeiro possuir o cargo efetivo, para depois receber essa função.**

Essa lógica pode ser ilustrada com uma analogia: o cargo seria como uma cadeira, e a função de confiança seria o que se coloca sobre essa cadeira, como uma responsabilidade adicional. Alguém de fora, sem vínculo efetivo, não tem sequer onde se sentar, portanto, não pode exercer a função de confiança.

Já o cargo em comissão, ao contrário, pode ser ocupado tanto por servidores efetivos quanto por pessoas sem qualquer vínculo com a administração, os chamados “estranhos”. Por isso, cargos em comissão e funções de confiança, apesar de semelhantes na prática, têm regimes distintos no que se refere à origem do vínculo com o servidor.



Tome nota!

A **função de confiança** é exclusiva para servidores efetivos.

Outra forma de função pública é a **função temporária**. Prevista expressamente na Constituição Federal, essa modalidade permite à administração **contratar pessoal por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público**.

Trata-se de uma situação que deve, em tese, ser excepcional, como ocorreu durante a pandemia da COVID-19, quando houve necessidade urgente de contratar médicos, enfermeiros e outros profissionais para reforçar o sistema de saúde.

Nesses casos, o ingresso **não se dá por meio de concurso público**, mas sim por **processo seletivo simplificado, como análise de currículo ou de títulos, conhecido como PSS**.

Esse tipo de contratação deveria ser temporário e limitado no tempo, funcionando como uma solução emergencial até que um novo concurso público seja realizado. Na prática, porém, esse modelo acaba sendo utilizado de forma rotineira, principalmente nos estados e municípios, sobretudo nas áreas de educação e saúde, o que desvirtua sua finalidade original.

Ainda assim, para fins de prova, é importante lembrar que o fundamento constitucional para a função temporária é o excepcional interesse público e que o ingresso ocorre por processo seletivo simplificado, sem necessidade de concurso.

Além das funções de confiança e das funções temporárias, existe uma categoria mais ampla e residual dentro da função pública, que inclui outras formas de vínculo que não se enquadram como cargo ou emprego público. É o caso, por exemplo, dos **estagiários**.

Embora não ocupem cargo ou emprego e tampouco exerçam função de confiança ou temporária, eles ainda assim mantêm um vínculo com a administração e desempenham atividades públicas.

Portanto, exercem uma função pública e são considerados agentes públicos na categoria de agentes administrativos. Inclusive, se causarem danos a terceiros no exercício dessas atividades, a responsabilidade é do Estado, pois, enquanto estiverem atuando, são considerados representantes da administração pública.

A função pública, portanto, abrange uma variedade de vínculos que não se encaixam nos moldes tradicionais de cargo ou emprego. Ela serve tanto para designações internas dentro da carreira efetiva, como é o caso das funções de confiança, quanto para vínculos transitórios, como ocorre nas funções temporárias.

Também é um conceito capaz de abranger situações específicas, como a dos estagiários, que mesmo em formação, exercem atividades públicas com relevância prática e jurídica.

Resumo

1. Cargo Público

- Definição
 - Unidade de competência administrativa ocupada por servidor público.
 - O cargo é o "espaço" ocupado; a função é a atividade exercida.
- Espécies de Cargo

- Cargo Efetivo
 - Exige aprovação em concurso público (provas ou provas e títulos).
 - Voltado para funções técnicas e administrativas.
 - Garante estabilidade após 3 anos de estágio probatório e avaliação especial de desempenho.
 - Prazo de validade do concurso: até 2 anos, prorrogável por igual período.
 - Estável pode perder o cargo por:
 - Sentença judicial transitada em julgado.
 - Processo administrativo disciplinar (com ampla defesa).
 - Avaliação periódica de desempenho (dependente de lei complementar ainda inexistente).
 - Excesso de despesa com pessoal (em último caso).
- Cargo em Comissão
 - Destinado a funções de direção, chefia e assessoramento.
 - De livre nomeação e exoneração.
 - Pode ser ocupado por:
 - Estranhos à administração (sem concurso).
 - Servidores de carreira (efetivos).
 - Constituição exige percentual mínimo ocupado por servidores efetivos (definido em lei).
 - Vedação ao nepotismo: Súmula Vinculante 13 proíbe nomeação de parentes até o 3º grau.
- Cargo Vitalício
 - Ocupado por agentes políticos, como magistrados, membros do MP e ministros do TCU.
 - Pode ser perdido apenas por sentença judicial com trânsito em julgado.
 - Garante mais proteção do que a estabilidade.

2. Emprego Público

- Definição
 - Ocupado por empregados públicos, que são celetistas (regidos pela CLT).
 - Relação jurídica de emprego, não de cargo.
- Características
 - Exige concurso público para ingresso.
 - Não garante estabilidade pública.
 - Pode haver estabilidade somente nos casos previstos na CLT, como para membros da CIPA ou dirigentes sindicais.
- Onde se encontra
 - Presentes em entidades de direito privado da administração indireta, como:
 - Empresas públicas.
 - Sociedades de economia mista.
 - Fundações públicas de direito privado.
 - Exemplos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste.

3. Função Pública

- 3.1 Espécies

- Função de Confiança
 - Exercício de direção, chefia e assessoramento.
 - De livre nomeação e exoneração.
 - Exclusiva para servidores efetivos.
 - Exige vínculo prévio com cargo efetivo.
- Função Temporária
 - Prevista na Constituição para atender a excepcional interesse público.
 - Não exige concurso público; ingresso por processo seletivo simplificado (PSS).
 - Exemplo: contratação emergencial durante pandemias ou desastres.
 - Deve ser provisória, mas é frequentemente banalizada na prática.
- Outras Funções Públicas (residual)
 - Situações que não se encaixam nas demais categorias.
 - Exemplo: estagiários.
 - São agentes públicos, exercem função pública.
 - O Estado é responsável por danos causados por eles no exercício da função.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
